Chapitre4 : Encadrement juridique des télécommunications en Algérie

I. Introduction

La loi en télécommunication (citant par exemple : Journal Officiel De La Republique Algerienne **N°** 27, loi_no_18-04_du_24_chaabane_1439_correspondant_au_10_mai_2018) fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications et a défini les conditions de développement et de fourniture des services de la poste et des télécommunications et a fixé les principes selon lesquels ces services doivent être assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

La loi a en outre, transféré les activités d'exploitation de la poste et des télécommunications autrefois exercées par l'Administration Centrale (le Ministère) à:

1. Un établissement public à caractère industriel et commercial pour la poste: « ALGERIE POSTE »;
2. Un opérateur des Télécommunications constitué en Société Par Actions: « ALGERIE TELECOM ».
3. Elle a également institué une Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT).
4. La Régulation est un concept nouveau dans le secteur de la poste et des télécommunications en Algérie, « imposé » par l'ouverture du marché et la consécration de la Concurrence.

II. Principaux axes d'encadrement des telecommunications

➢ Définition du journal officiel

Le Journal Officiel est une publication officielle et quotidienne du gouvernement qui a pour but de diffuser auprès de tous les citoyens les textes juridiques officiels :

- lois,
- ordonnances,
- décrets,
- arrêtés de portée générale (excluant les textes relatifs à l'état et à la nationalité des personnes),
- etc.

➢ Les arrêtés d'encadrement des télécommunications illustrées par la suite sont disponibles sur le journal officiel : ***no_18 04_du_24_chaabane_1439_correspondant_au_10_mai_2018***

Section 2

Des communications électroniques

Art. 10. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :

1. Communications électroniques : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique.

2. Servitude radioélectrique : servitude qui consiste en une limitation de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des centres d'émission ou de réception, afin de prévenir toute perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces centres.

3. Cyber sécurité : ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les communications électroniques contre tout évènement susceptible de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises.

4. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

5. Internet : réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par un protocole de communication IP et qui coopèrent dans le but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs.

6. Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques.

Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder exclusivement aux services de radiodiffusion.

7. Itinérance nationale : forme de partage d'infrastructures actives, permettant aux abonnés d'un opérateur de réseau mobile de communications électroniques d'avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile dans une zone non couverte par le réseau propre du premier opérateur.

8. Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : autorisation donnée soit par l'agence nationale des fréquences soit par une administration attributaire pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

9. Dégroupage : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public dit « opérateur offrant » à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ou à un opérateur de services de communications électroniques titulaire d'autorisation générale dit « opérateur bénéficiaire » pour lui permettre d'accéder à tous les éléments de la boucle locale de l'opérateur offrant et d'offrir ainsi directement ses services à ses abonnés.

Le dégroupage inclut également les prestations associées notamment celles de co-localisation.

10. Co-localisation : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public consistant en la mise à disposition d'infrastructures à d'autres opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public ou d'autres opérateurs titulaire d'autorisation générale ;

La co-localisation peut être physique, distante ou virtuelle :

— **Co-localisation physique :** les équipements de l'opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier dans les locaux de l'opérateur offrant cette prestation.

— **Co-localisation virtuelle :** les équipements de l'opérateur demandeur de co-localisation sont installés et maintenus par l'opérateur offrant cette prestation.

— **Co-localisation distante :** les équipements de l'opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier à proximité du site de l'opérateur offrant cette prestation.

11. Interopérabilité des équipements et des réseaux : aptitude des équipements terminaux à fonctionner, d'une part, avec les réseaux de communications électroniques et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service de communications électroniques.

12. Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou les prestations offertes par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public à un opérateur fournissant des services de communications électroniques titulaire d'autorisation générale qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

13. Boucle locale : segment du réseau fixe reliant le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'utilisateur final au répartiteur ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

14. Services de capacités : service de simple transport d'informations dont l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de communications électroniques, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.

15. Service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

16. Service de communications électroniques au public : toute prestation consistant entièrement ou principalement en la fourniture, au public, de communications électroniques ainsi que les services utilisant les capacités des réseaux de communications électroniques et qui requièrent, en sus du service de communications électroniques de base, des fonctions de traitement ou de stockage.

17. Service universel des communications électroniques : ensemble minimal des services, incluant un service ou plusieurs services à valeur ajoutée, définis par voie réglementaire, de qualité déterminée qui est accessible à l'ensemble de la population avec des tarifs abordables sur l'ensemble du territoire national.

18. Numéro : suite de chiffres définissant le point de terminaison du réseau et servant à l'acheminement des communications électroniques vers ce point.

19. Marché pertinent des communications électroniques : segment de marché qui comprend tous les produits et/ou services considérés comme relativement interchangeables ou substituables par le consommateur du fait de la concurrence entre opérateurs ou par le fournisseur, en raison des caractéristiques des produits, de leur prix, et de leur usage habituel.

20. Réseau national de transport des communications électroniques : réseau constitué par :

— les réseaux de transport de longue distance qui relient différentes régions qui s'interconnectent avec d'autres réseaux de longue distance pour créer une connectivité entre de multiples villes du pays.

— les réseaux établis en boucles en zones urbaines dits réseaux métropolitains qui collectent le trafic des réseaux d'accès correspondants et servent ainsi de ponts entre les premiers kilomètres des réseaux de communications électroniques et les réseaux de transport de longue distance.

21. Réseau de communications électroniques : toute installation ou ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux électroniques ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau, et, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques et ceux de commutation et de routage.

22. Réseau de communications électroniques ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique.

23. Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique : réseau, installation ou équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes y compris satellitaires pour la propagation des ondes radioélectriques en espace libre.

Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent également les réseaux utilisant les capacités de satellites.

Les stations radioélectriques sont classées en cinq (5) groupes A.B.C.D et E :

— le groupe A comprend les stations radioélectriques du réseau de l'Etat. Ces stations sont placées sous l'autorité directe, soit du ministre de la défense nationale, soit du ministre chargé de l'intérieur, soit du ministre chargé des communications électroniques ;

— le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant exclusivement les bandes de fréquences réservées à la sécurité de la navigation aérienne et maritime ;

— le groupe C comprend les stations radioélectriques du service de radiodiffusion ;

— le groupe D comprend les stations radioélectriques exploitées par les entreprises à caractère économique et/ou social, de droit public ou de droit privé, ou par tout autre opérateur autorisé, pour leurs propres besoins ou ceux du public ;

— le groupe E comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature, n'entrant pas dans le groupe A, B, C et D.

24. Réseau privé virtuel de communications électroniques : réseau exploitant une infrastructure de communications électroniques existante. Il partage avec le trafic échangé sur cette infrastructure ses artères principales, mais est protégé par divers processus de contrôle d'accès et de chiffrement.

25. Réseau privé : réseau de communications électroniques destiné, soit à un usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit, soit à un usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications.

26. Réseau interne : réseau privé indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.

27. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3000 GHz.

28. Attributaire : toute institution ou administration qui assigne les fréquences aux utilisateurs finaux dans les bandes de fréquences qui lui sont attribuées.

29. Exigences essentielles : exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des abonnés et du personnel des opérateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations, de commande et de gestion qui y sont associés et, le cas échéant, la bonne utilisation du spectre de fréquences ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

30. Opérateur : Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques.

31. Opérateur historique : Algérie télécom, opérateur titulaire de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.

32. Opérateur puissant : tout opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public exerçant une influence significative sur le marché national des communications électroniques ou sur un marché pertinent des services de communications électroniques.

33. Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné de conserver son numéro lorsqu'il change d'opérateur.

34. Plan national de numérotation : ressource constituée par l'ensemble structuré des numéros permettant d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux.

35. Plan national des fréquences : document de référence de base pour l'attribution du spectre des fréquences au niveau national. Il fournit une description du découpage du spectre entre les différentes catégories d'utilisateurs ;

36. Utilisateur final : tout abonné qui utilise les services de communications électroniques et/ou les réseaux de communications électroniques ouverts au public pour ses propres besoins.

37. Abonné : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou fournisseur de services de communications électroniques pour la fourniture de tels services.

38. Attribution (d'une bande de fréquences) : inscription dans le plan national des fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

39. Infrastructure essentielle : infrastructures ou ressources d'un opérateur caractérisées par les deux aspects suivants :

— l'aspect qui les rend indispensables pour permettre à des concurrents d'assurer la liaison avec leurs clients et/ou d'exercer leurs activités ;

— le coût prohibitif de leur reproduction et/ou la longue durée requise à cette fin, qui empêche l'existence d'alternatives viables pour les concurrents potentiels.

40. Installations de communications électroniques : équipements, appareils, câbles, systèmes électroniques, radioélectriques, optiques ou tout autre procédé technique pouvant servir à la transmission de signes, de signaux, de données, d'écrits, d'images ou de son par voie électromagnétique ou à toute autre opération qui y est directement liée.

41. Infrastructures passives de communications électroniques : infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l'établissement des réseaux de communications électroniques notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d'installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés.

42. Accès au réseau de communications électroniques : mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions définies par voie réglementaire, de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.

Le dégroupage, le partage d'infrastructures passives ou actives et l'itinérance nationale sont notamment, des formes d'accès.

Ne sont pas soumis à la présente loi, les systèmes techniques permettant la réception de services de radiodiffusion.

43. Points de terminaison : points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de communications électroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.

Lorsqu'un réseau de communications électroniques est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme points de terminaison.

44. Point d'échange internet « GIX » : infrastructure physique permettant l'interconnexion directe des fournisseurs de services internet en vue de garantir un routage local du trafic internet échangé entre les opérateurs de communications électroniques, établis sur le territoire national.

DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Chapitre 1er

Des règles générales

Art. 96. — Les réseaux de communications électroniques peuvent être établis et/ou exploités, quelle que soit la nature des services fournis, aux conditions fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.

Sont exclus des dispositions du présent article, les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

Art. 97. — L'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public et la fourniture au public des services de communications électroniques sont soumis au respect de ce qui suit :

— les conditions de permanence, de qualité de services, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité des réseaux et des services et de toutes autres exigences essentielles telles que fixées par les cahiers des charges ;

— les conditions de confidentialité des données et informations acheminées sur les réseaux de communications électroniques ;

— les conditions de protection de la vie privée des abonnés et des données à caractère personnel ;

— les conditions de l'utilisation rationnelle et efficace du spectre des fréquences radioélectriques et des ressources en numérotation ;

— les conditions de protection des droits des abonnés des services de communications électroniques ;

— les normes et spécifications des réseaux et des services de communications électroniques ;

— les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement. Ces prescriptions sont définies par voie réglementaire.

— les prescriptions exigées par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance nationale ;

— les prescriptions exigées par les impératifs de maintien de l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique ;

— l'acheminement gratuit des appels d'urgence, et la fourniture gratuite de l'information de localisation de l'appelant aux services d'urgences. ;

— l'acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;

— les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

— les garanties d'un accès des abonnés aux besoins spécifiques à des services de communications électroniques et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des abonnés.

Art. 98. — Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de contribuer à l'investissement efficace, notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le domaine des communications électroniques.

Art. 99. — Le service universel des communications électroniques est fourni par des opérateurs adjudicataires d'un appel à la concurrence qui s'engagent à respecter les conditions d'établissement, d'exploitation et de fourniture fixées dans un cahier des charges et à respecter les principes d'égalité, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, la commission chargée de la gestion du fonds du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques peut, sur la base d'un rapport du ministre chargé des communications électroniques, après accord du Gouvernement, confier ou confirmer la fourniture du service universel dans des zones spécifiques à un opérateur public .

La procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence doit être objective, non discriminatoire, transparente et assure l'égalité de traitement des soumissionnaires.

Cette procédure mise en œuvre par l'autorité de régulation est fixée par voie réglementaire.

Lorsqu'il y a nécessité de fournir les services de communications électroniques dans les zones isolées, la commission citée à l'alinéa 2 ci-dessus, peut, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques, et après approbation du Gouvernement, mandater l'opérateur historique à réaliser les installations de transport des communications électroniques.

Art. 100. — Le spectre des fréquences radioélectriques est propiété de l'Etat.

L'Etat délègue ses missions de planification, de découpage et de contrôle du spectre en bandes de fréquences et l'administration de leur usage, notamment l'attribution des bandes des fréquences et l'assignation de fréquences aux différents utilisateurs, à l'agence nationale des fréquences placée sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques.

Les attributaires assignent les fréquences aux utilisateurs dans les bandes de fréquences qui leur sont attribuées par l'agence nationale des fréquences.

La nature, les missions et l'organisation de l'agence nationale des fréquences sont fixées par voie réglementaire.

Le plan national des fréquences est élaboré par l'agence nationale des fréquences, en coordination avec les administrations et institutions concernées, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications (UIT). Il est approuvé par voie réglementaire.

L'attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques sont soumises au paiement d'une redevance déterminée par voie réglementaire.

L'attribution des bandes de fréquences et l'assignation des fréquences pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique, ne sont pas soumises au paiement des redevances.

Les ressources spectrales sont soumises aux conditions d'une utilisation efficace et rationnelle.

Art. 101. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes d'interconnexion formulées par les autres opérateurs.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d'autre part, des capacités de l'opérateur à la satisfaire.

Le refus de la demande doit être motivé.

L'interconnexion entre les différents réseaux de communications électroniques doit être assurée dans les conditions définies par voie réglementaire.

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d'interconnexion de références qui contient une offre technique et tarifaire d'interconnexion.

Ce catalogue est approuvé par l'Autorité de régulation avant sa publication.

Art. 102. — L'opérateur historique titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes de dégroupage de sa boucle locale formulées par les opérateurs de services de communications électroniques titulaires d'autorisation générales, conformément à la présente loi moyennant rémunération.

L'opérateur historique titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour aménager ses infrastructures ainsi que ses locaux techniques existants afin de permettre aux demandeurs de dégroupage la co-localisation de leurs installations nécessaires à la fourniture de leurs services selon les possibilités objectives disponibles et moyennant rémunération.

Lorsque la boucle locale filaire est partiellement ou totalement inexistante, ou lorsqu'elle présente un caractère d'obsolescence ou de vétusté, l'opérateur historique autorise, pour son compte, l'opérateur bénéficiaire à déployer une infrastructure de distribution dans le cadre d'une convention séparée de déploiement d'infrastructure de distribution, approuvée par l'Autorité de régulation.

Les opérateurs de communications électroniques titulaires de licences ainsi que leurs filiales n'ouvrent pas droit au dégroupage de la boucle locale.

La tarification des prestations de dégroupage est soumise à un accord commercial entre opérateurs. L'Autorité de régulation doit en être informée.

La demande de dégroupage ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d'autre part, des capacités de l'opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public à la satisfaire. Il est également requis de ce dernier la fourniture des services de capacités de transmission ou de liaisons louées à l'opérateur demandeur.

Le découpage géographique des zones de déploiement et les conditions de mise en œuvre du dégroupage dans ses différentes formes techniques, technologiques, d'exploitation des services et de mise à disposition des capacités de boucle locale en vue du partage, sont fixées par voie réglementaire.

Le dégroupage ne remet pas en cause la propriété de l'opérateur historique de sa boucle locale dégroupée.

Art. 103. — L'interconnexion et, l'accès au réseau, y compris le dégroupage et l'accès aux ressources connexes et la co-localisation, font l'objet d'une convention, entre les parties concernées.

Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l'interconnexion et de l'accès en conformité avec l'offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d'interconnexion et d'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation pour approbation.

Art. 104. — Chaque opérateur bénéficiaire du dégroupage de la boucle locale doit partager, dans la limite de ses capacités objectives, ses infrastructures passives notamment les conduits, les fourreaux, les pylônes et emplacements de stations hertziennes, les locaux techniques avec les autres opérateurs.

En cas de partage, l'Autorité de régulation s'assure de l'égalité des conditions de partage. Ce partage fait l'objet d'un accord notifié à l'Autorité de régulation.

Lorsqu'un opérateur de réseaux de communications électroniques bénéficiaire du dégroupage de la boucle locale, est saisi par demandes écrites de partage par les autres opérateurs, il doit les examiner dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, une réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande de partage d'infrastructures.

Tout refus est motivé dans les mêmes formes. Le coût de la mise à disposition de l'infrastructure est à la charge du demandeur.

A cet effet, l'Autorité de régulation tient une liste des infrastructures disponibles au partage qu'elle met à jour sur la base des informations communiquées régulièrement par les opérateurs concernés. L'Autorité de régulation pourra préciser la périodicité et le format de fourniture de ces informations afin de pouvoir les intégrer dans un système d'information géographique. Les opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public peuvent consulter la liste des infrastructures disponibles au partage.

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques bénéficiaires du dégroupage de la boucle locale ouverts au public sont tenus :

— de privilégier le partage des infrastructures passives existantes avant d'envisager le déploiement d'une nouvelle infrastructure propre ;

— de prévoir, dans le cas du déploiement d'une nouvelle infrastructure, les conditions rendant possible leur partage ultérieur par des opérateurs en fonction des besoins prévisibles.

L'Autorité de régulation veille au respect de cette disposition, par tout opérateur, en tout point où cela est convenable et techniquement possible.

Les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l'accord prévu au présent article sont soumis à l'arbitrage de l'Autorité de régulation.

Art. 105. — Lorsque le partage d'infrastructures est rendu nécessaire en raison de l'intérêt général ou pour répondre aux objectifs d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement, l'Autorité de régulation peut imposer , aux opérateurs bénéficiaires du dégroupage de la boucle locale, des obligations spécifiques de partage des infrastructures passives ou actives existantes ou à établir, notamment les canalisations, les fourreaux et les points hauts, particulièrement dans les zones peu denses ainsi qu'aux endroits où l'accès à de telles infrastructures est limité.

Lorsque l'Autorité de régulation impose des obligations de partage d'infrastructures elle prend notamment en compte les éléments suivants :

— la viabilité technique et économique de l'utilisation partagée des infrastructures envisagées ;

— la complexité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités objectives disponibles ;

— l'investissement que réalise le propriétaire des ressources, et les risques inhérents quant à la rentabilité de l'investissement.

Les litiges relatifs au partage d'infrastructures prévu au présent article sont soumis à l'arbitrage de l'Autorité de régulation.

Les modalités d'application du partage des infrastructures passives ou actives existantes ou à établir, sont fixées par décision de l'Autorité de régulation.

Art. 106. — La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Cette prestation fait l'objet d'une convention entre opérateurs mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance nationale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation pour approbation.

Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence et l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation peut demander la modification des accords d'itinérance nationale déjà conclus.

Les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance nationale sont soumis à l'Autorité de régulation.

Art. 107. — Lorsque la mise en œuvre d'une prestation d'itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de la couverture des zones isolées , l'Autorité de régulation peut faire obligation aux opérateurs mobiles de fournir la prestation d'itinérance nationale sur des zones définies et pour une durée déterminée.

Art. 108. — Les opérateurs sont tenus de garantir la portabilité des numéros pour l'ensemble des abonnés dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 109. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ont l'obligation d'appliquer des tarifs, tant pour l'interconnexion que pour les services fournis aux abonnés en adéquation avec les principes de tarification définis par l'Autorité de régulation et fixés par voie réglementaire.

Art. 110. — Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau et doivent refléter les coûts correspondants à ceux d'un opérateur efficace.

Les tarifs d'interconnexion sont élaborés sur la base des méthodes publiées par décision de l'Autorité de régulation. Ces méthodes reposent sur une comptabilité analytique et/ou sur des modèles de coûts, définis par l'Autorité de régulation selon les prestations d'interconnexion concernées et doivent prendre en considération les investissements de l'opérateur qui a obligation de fournir l'interconnexion au niveau des infrastructures de base et d'étendre la couverture géographique à travers le territoire national.

Les opérateurs ont l'obligation de fournir à l'Autorité de régulation les éléments comptables utilisés pour la fixation des coûts des services d'interconnexion et des services d'accès qu'ils fournissent .

Les opérateurs sont tenus de se conformer à leur obligation de tenir une comptabilité analytique dans un délai maximal d'une (1) année, à compter de la promulgation de la présente loi.

L'Autorité de régulation peut auditer la comptabilité de l'opérateur concerné.

Art. 111. — Les tarifs des terminaisons d'appel en provenance de l'international font l'objet de contrats commerciaux conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et ne peuvent faire l'objet d'un encadrement par l'Autorité de régulation qu'en cas de dysfonctionnement établi qui touche à l'économie nationale.

Dans ce cas, le ministre chargé des communications électroniques saisit l'Autorité de régulation pour l'informer de la nécessité de l'encadrement.

Art. 112. — L'Autorité de régulation désigne les opérateurs puissants sur un marché pertinent du secteur des communications électroniques et leur applique une ou plusieurs des obligations supplémentaires.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'Autorité de régulation.

Les critères de désignation des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché pertinent ainsi que les obligations supplémentaires qui leur sont imposées sont fixées par décision de l'Autorité de régulation.

Les marchés pertinents des services de communications électroniques sont définis par décision de l'Autorité de régulation.

Art. 113. — Les opérateur ne peuvent subventionner, à partir d'une activité pour laquelle ils sont en position dominante, d'autres activités.

Art. 114. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, sont également prohibées les pratiques suivantes :

— le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles nécessaires à l'exercice de leur activité ;

— l'utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;

— la subvention d'un service en concurrence par un service en situation de non concurrence ;

— imposer la vente groupée d'un service du secteur concurrentiel et d'un service en situation de non concurrence.